UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – EJECUCIÓN PERSONAL**	**Número:** 22030002-241-2023
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	**Fecha:** 16-ago.-2023

1. Información del ordenador del gasto

Nombre: Wilson Antonio Bolívar Buriticá		**Cargo:** Decano
Dependencia: Facultad de Educación	**Teléfono:** 2195700	**Correo electrónico institucional:** wilson.bolivar@udea.edu.co

2. Información del interventor

Nombre: Marco Julio Cañas Campillo		**Cargo:** Docente
Documento de identidad número: 98640265	**Teléfono:** 301 2391137	**Correo electrónico institucional:** marco.canas@udea.edu.co

3. Información del contratista

Nombre: Diego Alberto Álvarez Vides	**Documento de identificación:** 1069471165	**Registro Único Tributario (RUT):** Reg. Simplificado ☒
Dirección Carrera 9 # 16-52 Caucasia	**Teléfono:** 3128998943	**Correo electrónico:** diegocomunicador@gmail.com

4. Clase de contrato

Servicio de apoyo a la gestión:

Directa ☐ Derivado de un convenio o contrato ☒

SI es derivado de un convenio o contrato, registre el número: 2022-49995

5. Objeto y obligaciones del contrato

Objeto:

Contrato de prestación de servicios de ejecución personal para realización de un filminuto de la Estrategia didáctica para la enseñanza del Machine Learning con Python, aplicada a estudiantes de los programas de Biología, Química, Estadística y Matemáticas.

Obligaciones específicas o entregables del contrato:

1. Grabación de un video
2. Edición del video con un minuto de duración
3. Subir el video en la plataforma YouTube en .mp4

6. Valor del contrato

En letras: Un millón cien mil pesos	**En números:** $ 1.100.000

Forma de pago:

El valor del presente contrato se estima en Un millón cien mil pesos ($1.100.000). Dinero que se pagará porcentualmente a EL CONTRATISTA, previa certificación del cumplimiento del objeto del contrato por parte del interventor y la presentación del pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la UNIVERSIDAD para descontar de sus honorarios, las sumas de dinero que por error le sean pagadas, o por la pérdida o deterioro, no imputables al uso natural, de los bienes confinados a él. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

7. Duración del contrato

El termino de duración del contrato será desde el 22 hasta el 30 de agosto de 2023. No habrá lugar a prorrogas tácitas o automáticas.

8. Pólizas			
NO ☒	SI ☐	Cumplimiento ☐	Calidad del servicio ☐

9. Información presupuestal	
Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal: (CDP): 1001087732	**Fecha:** 17-jul.-2023
Centro gestor: 22030002	La entrega de las sumas de dinero a que se obliga LA UNIVERSIDAD, se subordina a las apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto.

10. Cláusulas adicionales del contrato

10.1. Obligaciones de la Universidad. La UNIVERSIDAD tendrá las siguientes obligaciones:

a. Suministrar a EL CONTRATISTA toda la documentación e información requerida para la realización de la actividad contratada.
b. Pagar el valor pactado en la cuenta que ha dispuesto el contratista para tal fin en el Formato para autorización de consignación de pagos en cuenta personal o en la Tesorería General de la Institución.
c. Informar las prórrogas, modificaciones o suspensiones del contrato a la Administradora de Riesgos Laborales.

10.2. Obligaciones del contratista.

a. Incorporar su capacidad normal de trabajo en el desempeño de la labor contratada.
b. Acatar las normas administrativas de LA UNIVERSIDAD.
c. Presentar al interventor informes parciales y uno final de las actividades realizadas.
d. Atender de manera oportuna las observaciones presentadas por el interventor.
e. Comunicar oportunamente al Interventor las circunstancias precontractuales y las que surjan en desarrollo del contrato, que puedan afectar el cumplimiento y la calidad del servicio, cualquiera sea su causa u origen, y sugerir las posibles soluciones.
f. Informar oportunamente a LA UNIVERSIDAD la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y reportar de inmediato las incapacidades médicas que le sean expedidas.
g. Responder por la pérdida o deterioro, no imputable al uso, de los bienes entregados para el cumplimiento del objeto contractual.
h. Realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas y por el monto correspondiente al valor del contrato.
i. Mantener actualizada la información personal (Dirección, correo electrónico y teléfono)
j. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST- de LA UNIVERSIDAD.
k. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
l. Informar oportunamente a LA UNIVERSIDAD los peligros y riesgo latentes identificados.
m. Respetar la propiedad intelectual de LA UNIVERSIDAD y de terceros en las obras y demás creaciones que realice en cumplimiento del contrato.
n. No realizar ninguna publicación o divulgación de los resultados de su actividad o proyecto en que participa sin autorización de LA UNIVERSIDAD.

10.3. Autorización notificaciones electrónicas: EL CONTRATISTA autoriza a LA UNIVERSIDAD para ser notificado en el correo electrónico indicado en el numeral 3.

10.4 Cuarta Propiedad Intelectual. Los derechos patrimoniales sobre todas las creaciones realizadas por EL CONTRATISTA en virtud de este contrato pertenecen a LA UNIVERSIDAD, quien deberá respetar los derechos morales de EL CONTRATISTA.

Parágrafo. EL CONTRATISTA se obliga a suscribir todos los documentos necesarios para que LA UNIVERSIDAD pueda realizar los trámites de protección y comercialización de las creaciones realizadas por el contratista de manera individual o conjuntamente.

10.5. Confidencialidad. EL CONTRATISTA con la firma de este acuerdo se compromete a mantener como confidencial y bajo reserva y secreto, toda información que conozca, acceda, intercambie, cree u obtenga durante la vigencia del contrato. Esta obligación subsiste hasta tanto la información conserve las características de secreta o reservada, incluso luego de la terminación del contrato.

Parágrafo. El incumplimiento de esta obligación hará responsable a EL CONTRATISTA, de los perjuicios y/o daños ocasionados a LA UNIVERSIDAD o a terceros, conforme a lo establecido en el Ley.

10.6. Interventoría. LA UNIVERSIDAD ejercerá la vigilancia del cumplimiento del contrato, por medio de una interventoría realizada por la persona designada en el numeral 2 el cual debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución Rectoral 39475 de 2014.

10.7. Cesión del Contrato. Este contrato se celebra en consideración a la calidad de EL CONTRATISTA, por tanto, no podrá cederse, salvo autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD.

10.8. Naturaleza del contrato. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente, en consecuencia, no adquiere vínculo de carácter laboral o administrativo con LA UNIVERSIDAD, sólo tendrá derecho a los honorarios aquí pactados y, en ningún caso, recibirá prestaciones sociales.

10.9. Cláusula penal. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, el incumplimiento de EL CONTRATISTA de sus obligaciones, siempre y cuando no exista caso fortuito o fuerza mayor, generará a favor de LA UNIVERSIDAD a título de indemnización el pago de una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA manifiesta expresamente su autorización, renunciado a todo requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora o para su declaración. Este contrato, más la prueba del incumplimiento por cualquier medio idóneo servirá de título ejecutivo.

10.10. Inhabilidades e incompatibilidades. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del contrato que no se encuentra cobijado por las causales de inhabilidad o incompatibilidad ni conflicto de interés, señaladas por la Constitución, la Ley y el Acuerdo Superior 395 de 2011.

10.11. Suspensión temporal del contrato. El contrato se suspenderá por mutuo acuerdo, o por fuerza mayor o caso fortuito, o por la suspensión del acuerdo negociar que sirve de fundamento al presente.

10.12. Causas de terminación. El contrato terminará:

a. Por llegar el plazo previsto en el presente contrato
b. Por ceder EL CONTRATISTA el presente contrato sin autorización escrita de LA UNIVERSIDAD
c. Por fuerza mayor o caso fortuito
d. Por la terminación del contrato o convenio que sirve de fundamento al presente contrato
e. Por las demás causas contempladas en la Ley.

10.13. Documentos. Para todos los efectos se entienden incorporados al presente contrato

a. La Resolución Rectoral 44964 del 24 de octubre de 2018
b. La hoja de vida personal.
c. La reserva presupuestal.
d. La acreditación de la afiliación a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales.

e. La póliza en el evento en que se solicite.

10.14. Perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requerirá la apropiación presupuestal, la acreditación de la afiliación y pago de cotizaciones al sistema integral de seguridad social por parte del contratista y la aprobación de la póliza, en el evento en que se solicite, por parte de la Universidad.

11. Cláusulas

GASTOS DE SERVICIO. En el evento que EL CONTRATISTA requiera realizar desplazamientos fuera del domicilio contractual para el cumplimiento del objeto del presente contrato, deberá acreditar la necesidad correspondiente al interventor.

Para el efecto, la Universidad asumirá el pago de los gastos de servicio a favor del CONTRATISTA que se acreditarán con los soportes entregados por el contratista al momento de la legalización. La Institución podrá limitar el valor reconocido por concepto de "Gastos del Servicio", de manera motivada. En todo caso, se deberá contar con la disponibilidad presupuestal que garantice la aprobación de recursos para atender el gasto.

Los Gastos del Servicios justificados y aprobados por el interventor y debidamente autorizados por el ordenador del gasto, constarán en el "**Anexo de aprobación de Gastos de Servicio para personal contratista"** suscrito tanto por el interventor como el ordenador del gasto, el cual hace parte del presente contrato y debe contener, como mínimo, la identificación del contratista, la suma estimada de Gastos de Servicio, fechas y lugar donde se realizará la actividad, la información de la apropiación presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y la oportunidad para legalizar los gastos.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA autoriza a la Universidad para que, ante la no legalización oportuna de los Gastos del Servicio concedidos, se efectúe el descuento de tales valores, debidamente indexados, de las sumas que se le adeuden por concepto de honorarios.

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL INTERVENTOR tendrá el deber de verificar la debida legalización de los Gastos de Servicios concedidos por la Institución. En todo caso, en la liquidación del contrato o en documento anexo que dé cuenta de su terminación, EL INTERVENTOR deberá dejar constancia de la relación de Gastos del Servicio concedidos y su respectiva legalización.

12. Firma de las partes

Se firma en la fecha que aparece en la firma electrónica.

Wilson A. Bolívar Buriticá Ordenador Del Gasto	Diego Alberto Álvarez Vides Contratista

Marco Cañas

Marco Julio Cañas Campillo
Interventor